

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 02/04/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC 000646.989.25-1.

Representante: Engebom Instalações Elétricas BD EIRELI.

Representado: Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP).

Responsáveis: Roger Fernandes Gasques – Presidente; Maria Heloisa da Silva Cuvolo – Subscritora do edital.

Assunto: Representação contra o edital do Pregão eletrônico nº 24/2024, processo nº 41/2024, do tipo menor preço por lote, objetivando o Registro de Preços para aquisição, fornecimento e instalação de kits fotovoltaicos, sistemas de bateria, estações de recarga para veículos elétricos, bem como a prestação de serviços de manutenção e operação de sistemas fotovoltaicos e a locação de veículos elétricos, com vistas ao Plano de Eletrificação e Transição Energética, a fim de atender às demandas dos municípios consorciados ao CIOP.

Valor estimado: R\$ 758.614.718,00 (setecentos e cinquenta e oito milhões seiscentos e quatorze mil e setecentos e dezoito reais).

Procurador de Contas: José Mendes Neto.

Advogados habilitados no e-tcesp: Lucas Augusto Barbosa Sousa (OAB/GO 70.473); Sergio Ricardo Stuari (OAB/SP 202.487); Christopher Rezende Guerra Aguiar (OAB/SP 203028); Luiz Antonio de Oliveira (OAB/SP 85.692); Paulo Rodrigo Rezende Guerra Aguiar (OAB/SP 226.785) e Roberta Garcia Cid (OAB/SP 109.114).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KITS FOTOVOLTAICOS, SISTEMAS DE BATERIA, ESTAÇÕES DE RECARGA PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AGLUTINAÇÃO IRREGULAR. DESATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 47, INCISO II DA LEI 14.133/21. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE FROTA COMO REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 67, INCISO III DA LEI 14.133/21. REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESPROVIDOS DE PROJETOS PADRONIZADOS. ILEGAL. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 85, INCISO I DA LEI 14.133/21. VÍCIO DE ORIGEM INSANÁVEL. ANULAÇÃO DO CERTAME. ARTIGO 71, INCISO III DA LEI 14.133/21. PROCEDÊNCIA.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **ENGEBOM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BD EIRELI** em face do edital do Pregão eletrônico nº 24/2024, processo nº 41/2024, do tipo menor preço por lote, promovido pelo **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA** objetivando o registro de preços para aquisição, fornecimento e instalação de kits fotovoltaicos, sistemas de bateria, estações de recarga para veículos elétricos, bem como a prestação de serviços de manutenção e operação de sistemas fotovoltaicos e a locação de veículos elétricos, com vistas ao Plano de Eletrificação e Transição Energética, a fim de atender às demandas dos municípios consorciados ao CIOP.

1.2. O Representante apontou as seguintes insurgências contra o ato convocatório:

1.2.1. Agrupamento de produtos / serviços incompatíveis entre si: (i) fornecimento e instalação de kits fotovoltaicos, (ii) sistemas de bateria, (iii) estações de recarga para veículos elétricos, (iv) prestação de serviços de manutenção e operação de sistemas fotovoltaicos e a (v) locação de veículos elétricos;

1.2.2. Exigência de frota própria de no mínimo 5 veículos 100 % elétricos como requisito de qualificação técnica, sem amparo legal.

1.3. Postulou o desmembramento do objeto em lotes na seguinte conformação: “LOTE 01 ITEM 1 - Sistema de Microgeração / Minigeração de Energia Elétrica a partir da fonte primária solar – ONGRID com tecnologia de microinversores ou inversor central com instalações em TELHADO. ITEM 2 -

Sistema de Microgeração / Minigeração de Energia Elétrica a partir da fonte primária solar – ONGRID com tecnologia de microinversores ou inversor central com instalações em SOLO LOTE 02 ITEM 3 - Sistema de Armazenamento incluindo container, células de lítio-ferrofostato, BMS e sistema de resfriamento e gestão LOTE 03 ITEM 4 - Carregador de carro elétrico C.A, instalado adequado para uso coletivo em locais públicos. Potência Mínima: 22 kW; duas pistolas de carregamento plug T2 e/ou T1. ITEM 5 - Carregador de carro elétrico C.C, instalado. Potência Mínima: 50 kW; Máxima Potência até: 60kW, Máxima tensão: 1000Vdc, duas pistolas de carregamento CCS2, GTB, ChadeMO. LOTE 04 ITEM 6 - Serviço de manutenção anual, por kWp com limpeza, medições, acompanhamento, operação e manutenção, além de reposição de peças LOTE 05 ITEM 7 - Serviço de aluguel de veículo elétrico anual, com manutenção, com seguro, IPVA, com veículo reserva em caso de sinistro e demais despesas inclusas; ITEM 8 - Serviço de aluguel de micro ônibus elétrico anual, com manutenção, com proteção, IPVA, com veículo reserva em caso de sinistro e demais despesas inclusas.

Além disso, pretende que seja determinada a exclusão da exigência de comprovação de propriedade de veículos, especialmente em licitação de registro de preços, que representa apenas uma expectativa de contratação.

1.4. Por fim, requereu a concessão da medida cautelar de suspensão do procedimento licitatório e o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do ato convocatório.

1.5. Pesquisa realizada junto à página eletrônica do Consórcio Intermunicipal Representado (<https://ciop.sp.gov.br/Detalhes?id=12273>) identificou que as insurgências trazidas ao conhecimento deste E. Tribunal foram objeto de impugnação já indeferida naquela esfera, conforme decisão subscrita pelo Senhor Marcel Dos Santos Cardoso em 08/01/2025, da qual se extrai os seguintes trechos de interesse:

“6.2. Quanto ao 1º Aspecto Impugnado – Aglutinação de Itens Diversos em Lote Único

*As justificativas técnicas e operacionais para a aglutinação de itens em lote único foram amplamente descritas no **Item 9 do Estudo Técnico Preliminar (Anexo I)**, reafirmadas nesta resposta a impugnação, demonstrando a interdependência entre os serviços e a economia de escala proporcionada por essa abordagem. Além disso, a integração entre os sistemas fotovoltaicos, armazenamento de energia, infraestrutura de recarga e veículos elétricos é imprescindível para garantir a eficiência técnica e evitar incompatibilidades. Assim, rejeita-se a alegação da impugnante por falta de fundamento técnico e jurídico.”*

“6.3. Quanto ao 2º Aspecto Impugnado – Vedação à Exigência de Documentos Relacionados à Frota

A exigência de comprovação de frota mínima de 5 veículos 100% elétricos, por meio de CRLV ou notas fiscais, é legítima e proporcional à complexidade do objeto licitado, conforme demonstrado na fundamentação técnica. Tal requisito visa assegurar que as empresas participantes possuem os recursos necessários para a execução plena do contrato, sem impor qualquer custo adicional à participação, visto que empresas que já prestam este tipo de serviço necessariamente dispõem da frota requerida. A impugnação carece de fundamento e, portanto, é indeferida.”

1.6. As críticas incidentes sobre: i) a aglutinação de diversos serviços em lote único, sem possibilidade de participação de consórcios; e ii) exigência de apresentação de CRLVs ou notas fiscais de veículos, em nome da empresa, como requisito de qualificação técnica destinada a demonstrar frota própria mínima na fase de habilitação evidenciaram a presença de indícios de desatenção ao preceito do artigo 9º, inciso I, alíneas “a” e “c”; artigo 11, incisos I e II; artigo 47, inciso II e §1º, além de extrapolação ao que permite o artigo 67, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

1.7. Neste panorama, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 20/01/2025 e com fundamento no Parágrafo único do artigo 219-B do Regimento Interno deste E. Tribunal, deferi a **suspensão cautelar do**

procedimento licitatório, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA** apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos e das manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração.

Além disso, **REQUISITEI** que a Administração demonstrasse nestes autos a pertinência e a legalidade da adoção do sistema de registro de preços para a contratação em perspectiva, além de comprovar que a exigência de atestados de capacidade técnica estaria restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto, com valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação, na forma do §1º do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 05/02/2025.

1.8. Notificado, a Consórcio Representado apresentou justificativas e documentos por meio dos quais defende a conformidade do ato convocatório em relação aos pontos impugnados (eventos 38, 39 e 54).

1.9. A **Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, concluiu no sentido da **procedência** da Representação. (evento 61).

1.10. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 67) emitiu parecer no sentido da **procedência** da representação, na mesma linha de entendimento da **Assessoria Técnico-Jurídica**, bem como pela pertinência dos pontos suscitados de ofício pela r. decisão que determinou a suspensão do torneio,

opinando pela decretação da nulidade do certame em função da adoção indevida do Sistema de Registro de Preços.

1.11. No evento 70 a Representada colacionou cópia do parecer do D. Ministério Público do Estado de São Paulo extraído dos autos do Agravo de Instrumento nº 2003293-70.2025.8.26.0000, que interpôs contra decisão proferida nos autos de mandado de Segurança, com pedido liminar, que impetrou com o propósito de impugnar o Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2024 perante o Judiciário.

1.12. Tendo nova vista dos autos, nos termos do §1º do artigo 70 do Regimento Interno deste E. Tribunal, o **Ministério Público de Contas** ratificou o parecer sob movimentação 67, lastreado na manifestação técnica da douta Assessoria Técnico-Jurídica (movimentação 61), pela procedência da representação formulada por Engebom Instalações Elétricas BD Ltda., em face do edital do Pregão Eletrônico nº 22/2024, e pela pertinência dos pontos suscitados de ofício pela r. decisão que determinou a suspensão do torneio, com a consequente decretação da nulidade do certame (evento 78).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 02/04/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-000646/989/25-1

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **ENGEBOM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BD EIRELI** em face do edital do Pregão eletrônico nº 24/2024, processo nº 41/2024, do tipo menor preço por lote, promovido pelo **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA** objetivando o registro de preços para aquisição, fornecimento e instalação de kits fotovoltaicos, sistemas de bateria, estações de recarga para veículos elétricos, bem como a prestação de serviços de manutenção e operação de sistemas fotovoltaicos e a locação de veículos elétricos, com vistas ao Plano de Eletrificação e Transição Energética, a fim de atender às demandas dos municípios consorciados ao CIOP.

O objeto da licitação contempla 8 (oito) itens/serviços condensados em lote único:

- Item 1 - Sistema de Microgeração/Minigeração de Energia Elétrica A partir da fonte primária Solar ONGRID com tecnologia de microinversores ou inversor central com instalações em telhado;
- Item 2 - Sistema de Microgeração/Minigeração de Energia Elétrica A partir da fonte primária Solar ONGRID com tecnologia de microinversores ou inversor central com instalações em solo;
- Item 3 - Sistema de Armazenamento incluindo container, células de lítio-ferro-fostato, BMS e sistema de resfriamento e gestão;

- Item 4 – Carregador de carro elétrico C.A, instalado adequado para uso coletivo em locais públicos. Potência Mínima: 22 kW; duas pistolas de carregamento plugT2e/ouT1;
- Item 5 – Carregador de carro elétrico C.C, instalado. Potência Mínima: 50 kW; Máxima Potência até: 60kW, Máxima tensão: 1000Vdc, duas pistolas de carregamento CCS2, GTB, ChadeMO.
- Item 6 - Serviço de manutenção anual, por kWp com limpeza, medições, acompanhamento, operação e manutenção, além de reposição de peças;
- Item 7 - Serviço de Aluguel de veículo elétrico anual, com manutenção, com seguro, IPVA, com veículo reserva em caso de sinistro e demais despesas inclusas;
- Item 8 - Serviço de aluguel de micro ônibus elétrico anual, com manutenção, com proteção, IPVA, com veículo reserva em caso de sinistro e demais despesas inclusas.

2.2. Ao examinar a composição do objeto, a instrução processual da Unidade de Engenharia da Assessoria Técnico-Jurídica evidenciou que os sistemas de geração energia elétrica fotovoltaica (painéis solares) no solo e em telhados e o sistema de armazenamento de energia elétrica (baterias com células de lítio-ferro-fostato) são compatíveis entre si e podem compor um sistema integrado de geração de energia elétrica e armazenamento da energia gerada pelo Sol para uso em horários de maior demanda ou quando não há incidência solar adequada.

Portanto, aceitável tecnicamente a concentração em um mesmo lote dos seguintes itens do objeto:

- Item 1 - Sistema de Microgeração/Minigeração de Energia Elétrica A partir da fonte primária Solar ONGRID com tecnologia de microinversores ou inversor central com instalações em telhado;
- Item 2 - Sistema de Microgeração/Minigeração de Energia Elétrica A partir da fonte primária Solar ONGRID com tecnologia de microinversores ou inversor central com instalações em solo;
- Item 3 - Sistema de Armazenamento incluindo container, células de lítio-ferro-fostato, BMS e sistema de resfriamento e gestão;

O órgão técnico avaliou, no entanto, que os **carregadores veiculares C.C. (corrente contínua) e C.A. (corrente alternada) para uso coletivo em locais públicos** (itens 04 e 05) podem compor um lote específico de forma a ampliar a competitividade e por não ter sido demonstrada a interdependência com os sistemas de geração de energia elétrica a partir da fonte primária solar.

Os itens mais extravagantes na questão da aglutinação irregular são os **serviços de aluguel de veículos e micro-ônibus**, que se dissociam do núcleo central da contratação e não possuem qualquer relação de interdependência com a geração de energia elétrica por painéis solares e sistema de armazenamento de energia.

A locação de veículos é um ramo de negócio absolutamente distinto das empresas de engenharia que realizam as atividades centrais da contratação pretendida e sua aglutinação neste lote único é um fator potencialmente prejudicial à ampla competitividade. Os itens 7 e 8 devem ser licitados separadamente, portanto.

As alegações que circundam a tese de que o objeto a ser contratado configura sistema único e integrado e de que haveria ganhos de economia de escala e redução de custos na gestão de contratos não são aptas

para sustentar a concentração de todo o plexo de serviços do objeto em um único lote.

A Representada incidiu, desta forma, em desatenção ao princípio do parcelamento disciplinado no artigo 47, inciso II e §1º, inciso III da Lei Federal nº 14.133/21 e deverá rever a composição do objeto ou a sua organização em lotes, de modo a sanear as inconformidades apontadas na instrução processual e sintetizadas neste voto.

2.3. Não há amparo legal para a exigência de comprovação de propriedade dos veículos a serem locados através da apresentação CRLV ou notas fiscais como condição de qualificação técnica.

Ao contrário do que alega o Consórcio Representado, o artigo 67, inciso III da Lei Federal nº 14.133/2021, que permite a exigência de **indicação** do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, não pode ser utilizado como fundamento para requisitar a demonstração de prova de propriedade de frota mínima de veículos.

O cenário é agravado pelo fato de a locação de veículos, que justificaria a exigência de comprovação de propriedade de veículos elétricos, é atividade estranha à área de atuação da maioria das empresas que prestam serviços e executam obras para micro e minigeração de energia elétrica fotovoltaica.

2.4. Por fim, em que pese as variadas vantagens que o Representado apresentou para a contratação de serviços de engenharia de geração e armazenamento de energia elétrica obtida a partir de painéis solares sob o sistema de registro de preços, a instrução processual demonstrou a ausência de um pressuposto essencial para tanto, qual seja, **a existência de projeto padronizado**, sem complexidade técnica e operacional, para utilização em diversos casos e/ou locais com pequenas variações e/ou adaptações.

A falta de projeto padronizado é corroborada pelas requisições de qualificação técnica, que demandam comprovações de experiência anterior em **elaboração de projetos** de sistema de geração de energia fotovoltaica, subestação de energia, instalações elétricas para estação de carregamento veicular.

Além disso, o próprio Termo de Referência - Anexo II do Edital expõe a necessidade de elaboração de projetos, bem como, outros estudos técnicos para o dimensionamento e detalhamento dos itens pretendidos.

Portanto, a ausência de suficiente planejamento e dos necessários projetos padronizados demonstra o descumprimento do requisito do artigo 85, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21 e, por consequência, impede a contratação dos serviços de engenharia centrais do objeto por meio do Sistema de Registro de Preços, vício insanável que revela a necessidade de se determinar a anulação do certame, conforme a unanimidade da instrução processual da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas.

2.5. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, considerando a existência de vício insanável que incide sobre a adoção irregular do sistema de registro de preços para a contratação de serviços de engenharia desprovidos de projeto padronizado, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação e, com fundamento na norma do artigo 71, inciso III e artigo 171, §3º da Lei Federal nº 14.133/2021, determino ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão eletrônico nº 24/2024.

O juízo de mérito das insurgências relativas à aglutinação irregular de serviços em lote único, em descumprimento ao princípio do parcelamento, e de ilegalidade da requisição de prova de propriedade de veículos como requisito de qualificação técnica deverão orientar eventual

estruturação de novo ato convocatório para a contratação dos serviços almejados.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Valdenir Antonio Polizeli
Conselheiro Substituto Auditor